Судебный акт по делу № 88-12231/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17673099&case_uid=dd710af7-65dc-4fe3-86c0-f6b81b0da7cf&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело 88-12231/2026

УИД 77RS0007-02-2025-002054-77

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

28 апреля 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 8 мая 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

Председательствующего Цыпкиной Е.Н.

судей Долговой Ж.А., Парменычевой М.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества города Москвы к

ФИО1

о взыскании арендной платы и неустойки по договору аренды земельного участка (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-1815/2025)

по кассационным жалобам Департамента городского имущества г. Москвы,

ФИО1

на решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Цыпкиной Е.Н., объяснения представителя ответчика

ФИО1

адвоката

ФИО5

, поддержавшей доводы его кассационной жалобы, и возразившей против кассационной жалобы ДГИ г, Москвы,

у с т а н о в и л а:

Департамент городского имущества города Москвы (далее ДГИ г. Москвы) обратился в суд с исковым заявлением к

ФИО1

с требованиями о взыскании задолженности по арендной плате за период с 01.01.2010 года по 02.06.2023 года в размере 42 552 руб. 70 коп., пени за период с 03.04.2007 года по 02.06.2023 года в размере 187 677 руб. 78 коп. Также просил взыскать неустойку с 03.06.2023 по дату фактического исполнения обязательств.

В обоснование требований истец указал, что между ДГИ г. Москвы и

ФИО1

был заключен договор от 19.10.2006 года № М-01-513821 на аренду земельного участка, имеющего ориентиры:

<адрес>

, площадью 18 кв.м, предоставляемого в пользование на условиях аренды для эксплуатации металлического тента. Договор заключен сроком до 19.09.2007 года. После истечения срока действия договор был продлен на неопределенный срок в порядке ст. 621 ГК РФ на тех же условиях. Действие договора прекращено с 03.06.2023 года уведомлением арендатора в порядке ст. 610 ГК РФ от 03.05.2023 года.

В нарушение принятых на себя обязательств у ответчика образовалась задолженность по арендной плате в размере 42 552 руб. 70 коп. за период с 01.01.2010 года по 02.06.2023 года. Также истцом начислены пени в размере 0,2 % от размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий период, начиная с 6 числа первого месяца квартала, за который допущена просрочка оплаты, по день уплаты включительно. Размер пени за период с 03.04.2007 года по 02.06.2023 года составит 187 677 руб. 78 коп. Общая сумма задолженности 230 230 руб. 48 коп.

В адрес ответчика направлена досудебная претензия, но ответчик сумму долга не погасил, в связи с чем подано настоящее исковое заявление.

27 декабря 2024 года мировым судьей судебного участка №101 района Замоскворечье города Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №397 района Замоскворечье города Москвы, вынесен судебный приказ №2-2822/397/2024 о взыскании с должника

ФИО1

в пользу Департамента городского имущества города Москвы задолженности по договору аренды земельного участка, расходов по уплате государственной пошлины.

Определением мирового судьи судебного участка №399 района Замоскворечье города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №397 района Замоскворечье города Москвы, от 23 января 2025 года указанный судебный приказ №2-2822/397/2024 отменен, взыскателю разъяснено, что заявленное требование о взыскании денежных средств может быть предъявлено в порядке искового производства.

Решением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года постановлено:

Взыскать с

ФИО1

в пользу Департамента городского имущества задолженность по арендной плате в размере 4 340 руб. 14 коп., пени в размере 6 089 руб. 60 коп.

Взыскать с

ФИО1

в доход бюджета города Москвы госпошлину в размере 4 000 руб.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года данное решение суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В кассационной жалобе заявители просят отменить принятые по делу судебные постановления по мотиву нарушения норм материального и процессуального права.

Согласно ст. 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в

обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, проверив по правилам ст. 379.6 ГПК РФ в пределах доводов кассационных жалоб законность судебных постановлений, кассационный суд находит апелляционное определение подлежащим отмене по следующим основаниям.

Судами установлено и следует из материалов дела, что между ДГИ г. Москвы и

ФИО1

был заключен договор от 19.10.2006 года № М-01-513821 на аренду земельного участка, имеющего ориентиры:

<адрес>

площадью 18 кв.м., предоставляемого в пользование на условиях аренды для эксплуатации металлического тента.

Договор заключен сроком до 19.09.2007 года.

После истечения срока действия договор был продлен на неопределенный срок в порядке ст. 621 ГК РФ на тех же условиях, поскольку ни от одной из сторон не поступило возражений.

Действие договора прекращено с 03.06.2023 года уведомлением арендатора в порядке ст. 610 ГК РФ от 03.05.2023 года.

Истцом предоставлен расчет задолженности по арендной плате за период с 01.01.2010 года по 02.06.2023 года.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 431, 606, 614 Гражданского кодекса РФ и, исходил из того, что ответчиком доказательств погашения суммы долга не представлено, однако, учитывая заявленное ответчиком ходатайство о применении срока исковой давности, установив, что с иском в суд истец обратился 7 февраля 2025 года, пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, взыскав с ответчика задолженность за период с 7 февраля 2022 года по 2 июня 2023 года в размере 4 340,14 руб., неустойку в размере 6 089,60 руб.

Отказывая в удовлетворении требований Департамента городского имущества г. Москвы о взыскании неустойки на будущий период, суд исходил из того, что действие договора аренды прекращено, в связи с чем договорная неустойка начислению не подлежит.

Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами районного суда, отклонив доводы апелляционной жалобы представителя истца о том, что суд первой инстанции не учёл п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» о приостановлении течения срока исковой давности на срок, установленный договором, для досудебного порядка урегулирования спора, отметив, что для данного спора не предусмотрен законом или договором досудебный порядок.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что металлический тент был демонтирован в соответствии с требованием постановления Правительства Москвы № 614-ПП от 02.11.2012 года, судебная коллегия также отклонила как недоказанные.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что апелляционное определение вынесено с нарушением норм материального и процессуального права.

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в мотивировочной части решения суда должны быть указаны мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций ответчик ссылался на то обстоятельство, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 614-ПП от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» принадлежащий ему металлический тент был демонтирован, в связи с чем на основании п.1 ст. 417 ГК РФ договор аренды был прекращен. В подтверждение данного факта ответчик представил письмо заместителя главы Управы района Замоскворечье г. Москвы от 24.05.2017 года № ЗМ-05-129/7 (л.д. 64), указав также, что на основании постановления Правительства Москвы от 17.05.2013 года № 289-ПП «Об организации платных городских парковок в городе Москве» по указанному выше адресу, где ранее был размещен принадлежащий ему металлический тент, организовано платное парковочное пространство.

Между тем, указанные доводы ответчика остались без внимания судебных инстанций, и представленное ответчиком доказательство - письмо заместителя главы Управы района Замоскворечье г. Москвы от 24.05.2017 года не получило должной оценки судов.

Между тем, указанные обстоятельства о демонтаже гаража имеют существенное значение для правильного разрешения спора.

Ввиду изложенного суд кассационной инстанции считает необходимым отменить судебный акт суда апелляционной инстанции, поскольку он принят при неполно исследованных фактических обстоятельствах дела и неправильном применении норм материального и процессуального права, что согласно 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для его отмены и направления дела на новое рассмотрение для устранения допущенных нарушений закона.

При таких обстоятельствах, определение апелляционной инстанции нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Руководствуясь статьями 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда.

Председательствующий

Судьи